

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1210/2535

นายมานพ พลจันทร์

โจทก์

นายอรรณพ วงศ์สถาน กับพวก

จำเลย

นายการุณ ไสงาม ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 295

ความว่า เนื่องจากจำเลยทั้งสองมิได้ยื่นคำร้องขอทุเลา การบังคับในระหว่าง อุทธรณ์โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จำนวน 7 รายการ ปรากฏตามสำเนาเอกสาร ท้ายคำร้อง จำเลยทั้งสองฎีกา ซึ่งคดีมีเหตุที่ศาล ฎีกาจะพิพากษา ให้ชนะคดีการที่โจทก์ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ทำให้จำเลย เสีย หาย ประกอบกับนี้ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนเล็กน้อย ทรัพย์สิน ของจำเลยมี มากกว่าจำนวนหนี้ หากต้องแพ้คดีโจทก์ก็สามารถ ได้รับชำระหนี้จนเต็มจำนวน จำเลยเคยยื่นคำร้องให้ยกเลิก หมายบังคับคดีมาแล้วครั้งหนึ่งโดยจำเลยที่ 2 ได้นำ เงินสด จำนวน 88,311.63 บาท มาวางไว้เป็นประกัน ปรากฏตาม สำเนาเอกสารใบ เสริจรับเงินของกรมบังคับคดีแนบท้ายคำร้อง โปรดมีคำสั่งยกเลิกหมายบังคับคดีของ ศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2ตามที่โจทก์นำยึดจำนวน 7 รายการด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 65,500 บาท และ ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2530 จนถึงวันชำระเสร็จให้ โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

จำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง
หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของ โจทก์ (อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองได้วางเงินต่อ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และดอกเบี้ยในอนาคต
อีก 2 ปี ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295(1) จึงอยู่ใน อำนาจของเจ้า
พนักงานบังคับคดีหรือศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งให้ถอน การบังคับคดีได้ ให้ส่งคืนศาลชั้น
ต้น เพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยทั้งสองนี้ต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองได้วางเงินต่อ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และดอกเบี้ยในอนาคต
อีก 2 ปี ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295(1) จึงอยู่ใน อำนาจของเจ้า
พนักงานบังคับคดีหรือศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งให้ถอน การบังคับคดีได้ ให้ส่งคืนศาลชั้น
ต้น เพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยทั้งสองนี้ต่อไป

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ